

قانون رقم 646
صادر في 11 كانون الأول 2004
تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 1983/9/16
(قانون البناء)

المرسوم	الاشتراعي	رقم	148	تاريخ 16/9/1983	بلغى:
والمرسوم	الاشتراعي	رقم	45	تاريخ	1985/3/23
أقر		مجلس			النواب،
وينشر	رئيس	الجمهورية	القانون	التالي	نصه:

وحيدة

مادة

- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10841 تاريخ 6 ايلول 2003 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1983/9/16) قانون البناء) كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعيدا في 11 كانون الاول 2004
الامضاء: اميل لحود



قانون
تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/9/1983
(قانون البناء)
الفصل الاول
في رخصة البناء

المادة	الاولى	-	الزامية	الرخصة
يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية على اختلاف انواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطي وفقا للنصوص النافذة وبالاتناد الى موافقة الادارات الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. ان طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب ان تكون موقعة من المهندس المسؤول وفقا لانتظمة مزاوله المهنة في نقابتي المهندسين، ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس بحسب تسجيل المهندس المسؤول ووفقا لقانون تنظيم مهنة الهندسة.				
الرخصة المسبقة الزامية لجميع الابنية حتى تلك العائدة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء				

الابنية العامة العسكرية والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء على ان تتقيد بالشروط الفنية المحددة في هذا القانون والانظمة والمرعية الاجراء.

يعطى الرخصة المسبقة استنادا الى الكشف الفني الصادر عن الادارة الفنية المختصة: -رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للابنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.

-المحافظ أو القائمقام للابنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي .

المادة - 2 الاشغال المستثناة من الرخصة

يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من احدى نقابتي المهندسين في الاشغال التالية:

-أعمال الصيانة الخارجية (طرش، منجور، الخ..)

-بناء التصاوين.

-كافة اعمال الترميم، وذلك في الابنية أو اجزاء الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.

-اعمال التليبس.

-جدران الدعم واعمال الهدم.

-تسوية الارض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء (مع وجوب التقيد بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة).

-التعديلات الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف، التي لا تؤثر على العناصر الانشائية والاقسام المشتركة والتي لا تؤثر على قانونية الوحدة السكنية.

ان اشغال التقوية التي تتناول الهيكل الاساسي للبناء أو ابدال السقوف والشرفات لا يسمح بها الا في الابنية أو اجزاء الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.

تعطى الايصالات بالتصريح بكافة انواعها وافادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني دقائق الاشغال المعنية بالتصريح الخطي واستثناء بعض الاشغال من التصريح.

يعمل بالتصريح للاشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة .

المادة - 3 شروط ومستندات طلب الرخصة

تحدد بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم المدني الشروط الواجب توافرها في طلب الرخصة المسبقة أو التصريح الخطي والمستندات الواجب ضمها وشروط مسك سجلات رخص البناء والتصاريح وطرق ابلاغها الى الادارات والجهات المعنية واصحاب العلاقة .

المادة - 4 اصول منح رخصة البناء ومفاعيلها

اولا:الانظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:

يجب التقيد في اعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والانظمة النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة. اما في العقارات المصابة بتخطيط مصدق غير منفذ، سواء كان مستملا أو غير مستملا، فيعتمد التخطيط المصدق في كافة معطياته لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ومدى وقوع النظر والغلاف، على الا يقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطيط عن اربعة امتار ونصف. ويخبر المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء، بين تسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار وفقا لخرائط الترخيص واستنادا الى القوانين والانظمة النافذة، أو الابقاء على مواقف السيارات عينا.

يخضع تجديد الترخيص بالبناء لاحكام هذا القانون ولانظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص، باستثناء الحق الذي يكون المرخص له قد اكتسبه بفعل تنفيذ اقسام البناء المرخص الحاملة: (اساسات، جدران، حاملة، اعمدة، جسور وسقوف). لا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الادارة الفنية المختصة ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها.

ثانيا: في المهل:

يجب ان تعطى موافقة الادارة الفنية المختصة أو ترفض مع بيان جميع الاسباب المعللة للرفض ولمرة واحدة خلال المهل المبينة ادناه، على ان تحسب اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في هذه الادارات:

1- خلال مهلة شهرين على الأكثر اذا كان العقار موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذ أو جوانب تخطيط

- خلال مهلة ستة اشهر على الأكثر اذا كان العقار مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطيط أو تعديل لتخطيط أو لمشروع تنظيم عام محالين للتصديق، أو اذا كان الطلب يستوجب استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني أو الادارات العامة المعنية الاخرى (المديرية العامة للآثار أو المديرية العامة للطيران المدني أو غيرهما...)

2- يجب على الدوائر المختصة الاخرى (دفاع مدني - كهرباء لبنان - مؤسسات مصنفة... الخ) ان تعطي كل منها الموافقة أو الرفض مع بيان جميع الاسباب المعللة ولمرة واحدة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها الاحالة بذلك، والا اعتبر الطلب موافقا عليه ضمنا من الدوائر المذكورة.

3- يجب على الدوائر الفنية المختصة، وتحت طائلة المسؤولية، اتخاذ قرارها سواء بالموافقة أو بالرفض وتبليغه في المهل المتقدم ذكرها الى صاحب العلاقة، واذا لم تتخذ أي قرار، امكن لهذا الاخير التقدم الى المرجع المختص لاعطاء الترخيص، مباشرة أو بواسطة الكاتب العدل، خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ

انقضاء المهل المحددة في البند ثانياً، الفقرة 1/ من هذه المادة، بكتاب يعتبر فيه نفسه مرخصاً له ضمناً بالبناء، مرفقاً به قيمة الرسوم المتوجبة، شرط تعهده بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين والانظمة النافذة.

- 4 يتوجب على المرجع المختص، تسليم صاحب العلاقة، خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، نسخة طبق الاصل عن قيمة التخمين المعتمد لارض العقار والنافذة بتاريخ الطلب. في حال تمنع المرجع المختص عن تسليم صاحب العلاقة قيمة التخمين، جاز لهذا الاخير دفع ما يعتقده متوجباً من رسوم على مسؤوليته على ان تتم المحاسبة قبل الحصول على رخصة الاشغال. يعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني، خلال مدة شهر على الأكثر، البت بأي خلاف فني ناتج بين اصحاب العلاقة والادارة وابداء الرأي في حسن تطبيق احكام هذا القانون.

ثالثاً: مفاعيل رخصة البناء:

لا يجوز المباشرة باعمال البناء أو باعمال الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء أو الاعمال المستثناة من الرخصة الا بعد الحصول على الرخصة او التصريح حسب الاصول القانونية ودفع كامل الرسوم المتوجبة. على ان يتم ذلك، عند الاقتضاء، باشراف مهندس ووفقاً للشروط التالية: -يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل الاستحصال على امر المباشرة بالتنفيذ موقعاً من المهندس المسؤول ومسجل لدى نقابة المهندسين. -يتوجب على صاحب الترخيص ومقاوليه عدم صب اي بلاطة أو سقف لاي طابق الا بعد الحصول على اذن صب موقع من المهندس المسؤول، وعلى مسؤوليته. -تتولى نقابة المهندسين المعنية التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتأمين حسن التنفيذ. يمكن ان يشمل طلب الترخيص بالبناء اعمال الترميم وبناء التصاوين وجدران الدعم وتسوية ارض العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد، اما اذا اقتصر الطلب على اعمال تسوية ارض العقار (حفر أو ردم)، فيجب ان يتضمن طلب التصريح خرائط الارض الطبيعية موقعة من مهندس مساح مسجل في احدى نقابتي المهندسين ومسجلة في احدى النقابتين أو طبوغراف مجاز ومسجلة في نقابة الطبوغرافيين المجازين مع صور فوتوغرافية لها قبل المباشرة بالعمل، والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها. في حال كانت المساحة الاجمالية السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها تتجاوز مساحة معينة، يمكن للمالك تحت اشراف مهندس مسؤول ان يباشر بأعمال الحفر والتدعيم استناداً الى ترخيص خاص والى خرائط الترخيص المقدمة ضمن شروط تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يعمل بالرخصة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الاساسية، معفاة من الرسوم اذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة أو عدم وجود مانع قانوني، شرط

تقديم طلب التجديد الى الدوائر الفنية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية على ان تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص دون ان يمكن للمالك استكمال تنفيذ البناء خلال هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص، وعلى الادارات الفنية المختصة البت في طلب التجديد خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد. في حال تجاوزت مساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة موضوع طلب الرخصة 20.000م²، يمكن تجزئة الترخيص على مراحل بالاستناد الى موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على المخطط الاجمالي للمشروع والمساحات موضوع الترخيص. تبقى موافقة التنظيم المدني معمولاً بها لجهة التصميم والمساحات الموافق عليها بغض النظر عن اي تعديلات يمكن ان تطرأ على نظام المنطقة المعمول به وذلك لمدة اثني عشر سنة (12 سنة)، ومع التقيد بالشروط التالية:

-ان يكون المشروع متكامل.
-ان يخضع الترخيص لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون (المجموعات الكبرى).
في حال وقوع العقار أو مجموعة العقارات موضوع طلب الترخيص ضمن منطقة غير منظمة وللاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه، تحدد بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط البناء على العقار، ولا سيما منها عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاعات والغلافات والشروط التنظيمية والتجميلية دون ان تتجاوز هذه الشروط تلك المعمول بها بموجب احكام المادة السابعة عشر من هذا القانون بالنسبة لعامل الاستثمار.
ان اي تعديل في المخطط الموافق عليه، يجب ان يقترن بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني دون ان يترتب عن ذلك اي تمديد للمهلة المشار اليها اعلاه .

المادة - 5 - في تنفيذ الترخيص
تقتصر الرخصة مبدئياً على الامور الواردة فيها، وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به وغير المنفذ، من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء أو تقطيعه الداخلي أو ارتفاعه بشكل يؤثر في مدى وقوع النظر أو في الغلافات أو يزيد في المساحات المرخص بها، يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية مسجلة في احدى نقابتي المهندسين.
وفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاساسية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي نتيجة التخمين وفقاً للسعر الراجح بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية، وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الاساسية.
اذا كان البناء المرخص له وقيد بالتنفيذ، يتضمن تعديلات داخلية دون تغيير اساسي في المسقط الخارجي للبناء أو الارتفاع، امكن لصاحب العلاقة متابعة الاعمال على مسؤولية المهندس لحين تقديم طلب رخصة